

ជាថ្មីម្តងទៀតមានគំនិតពីក្រុមបានលើកឡើង។ បញ្ហាដែលកាលពីមុនអំពីសមុទ្របើក ឬបិទ ឥឡូវនេះបែរជាផ្ដោតលើ គោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពកាន់កាប់ផ្ទុយគ្នាពីគោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់នៅតាម បណ្តោយ ឆ្នេរទាំងអស់។ លោក ខ័រណេលីស វ៉ាន់ប៊ីនស្ទ្រីក Cornelius Van Bynkershoek សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជនជាតិជាតួ ជាអ្នកជំនាញច្បាប់កូរ៉េវ៉ាហាបំផុតបានចូលប្រឡូកក្នុងបញ្ហា នេះ។ លោកបានរកឃើញគំនិតថ្មីៗជាច្រើន។ ស្នាដៃរបស់លោកគឺ **សិទ្ធិគ្រប់គ្រងសមុទ្រ** ត្រូវបានបោះពុម្ពលើកទី១ នាឆ្នាំ១៧០២ និង វិវេចនាឆ្នាំ១៧៧៤ បានសង្ខេបបញ្ហាទាំងមូលដែលបានកើតឡើងនាពេលនោះ និងបានបង្កើតវាក្យស័ព្ទដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងបានធ្វើឱ្យជនជាតិជាតួលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីជនជាតិអង់គ្លេស។ អង់គ្លេសគាំទ្រគំនិតអំពី **ក្រវ៉ាត់តភ្ជាប់នឹងសមុទ្រ** ដោយមិនយកតាម គោលការណ៍កាន់កាប់ឆ្នេរលើសលប់របស់ Bynkershoek ហើយពេលនោះគំនិតរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានទទួលយកជាទូទៅ។ ជាណ៍ម៉ាកបារាំង និងអ៊ីតាលី ពេញចិត្តចំពោះ តំបន់ទទឹងសមុទ្រ ផងដែរ ហើយពេលនេះបញ្ហានៅសេសសល់គឺ ការវាស់ទំហំពិតប្រាកដនៃបន្ទាត់នេះ។

ឆ្នាំ១៧៤៥ ជាណ៍ម៉ាក ប្រកាសទាមទារសមុទ្រចម្ងាយ១លីកសមុទ្រ marine league ឬ ស្មើ ៤ម៉ែល។ ជាតួយល់ព្រមសង្កត់ទំហំចម្ងាយប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ឱ្យប្រើ ការបាញ់ចេញពីកាណុងកាំភ្លើងផ្ដោតធ្វើជាង្វាស់។ លោក ប៊ីនយ៉េស្ទ្រីក បានបង្កើតរូបមន្តមួយដែលអាចយកមកប្រើដាក់កម្រិតលើ ការគ្រប់គ្រង សមុទ្រឱ្យមានចំណាយពិតប្រាកដ ដែលកាណុងកាំភ្លើងផ្ដោតអាចការពារបានដោយប្រសិទ្ធភាព។ រូបមន្តនេះត្រូវបានទទួលយកជាសាកលនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ម៉ែល។

លោក អាបេ ហ្វេណង់ដូ ហ្គាលីយ៉ានី ជាអ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ីតាលីត្រូវបានគេទុកចិត្តដោយសារលោកបានស្នើយោបល់ថា ៣ម៉ែល គួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចំណាយស្តង់ដារដែលអាចទទួលយកបានជាទូទៅ។ លោក ហ្គាលីយ៉ានី ទំនាក់ទំនងសំអាងអនុសាសន៍របស់លោកលើអ្វីដែលគាត់មើលឃើញថាចម្ងាយអតិបរមា នៃកាណុងកាំភ្លើងផ្ដោតសម័យនោះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយោធា បានកំណត់ថាចម្ងាយកាណុងកាំភ្លើងសតវត្សរ៍ទី១៨ ប្រហែលមិនលើស ១ម៉ែលទេ។ ទោះជាអ្វីក៏ដោយ ប្រភពដើមនៃដែនកំណើត ៣ម៉ែល ដែលពេលក្រោយមក សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានអនុម័តយកធ្វើជា ព្រំដែនសមុទ្រហើយពេលជិតកាណុងកាំភ្លើងផ្ដោត ចូលដល់សតវត្សរ៍ទី១៩ ក៏បានក្លាយជាការទាមទារជាទូទៅនៅតំបន់ផ្សេងទៀត លើពិភពលោកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ រីឯ ស្តង់ដ័រណាវ បានបន្តទាមទារសមុទ្រដែនដី ៤ម៉ែល ហើយអេស្ប៉ាញ, ព័រទុយហ្គាល់ និងចក្រភពអូតូម៉ាន់ទាមទា ៦ម៉ែល។

ក្នុងអំឡុងនាពេលដ៏វែងនៃសតវត្សរ៍ទី១៩ និងពាក់កណ្តាលដំបូងនៃសតវត្សរ៍ទី២០ស្ថានភាពមាន ស្ថេរភាពធម្មតា ដោយសារការកាន់កាប់ទឹកដីអាណានិគមដោយពួកអឺរ៉ុប និងការអនុវត្តនូវការទាមទាររបស់ពួកអឺរ៉ុបលើកម្មសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេស។ មានជម្លោះជាច្រើនលើតំបន់នេសាទអឺរ៉ុបហើយសន្ធិសញ្ញាជាច្រើនដោយឡែកមួយចំនួន ត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែលទទួលយកផល

ប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែរហូតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី២ រដ្ឋវិលបន្តពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរក្សាជំហរលើ ដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ឬ ៤ម៉ែល។ ឆ្នាំ១៩៥១ ចំនួន៨០% នៃចំណុះផ្ទុកដឹកជញ្ជូនតាមនាវាពាណិជ្ជ កម្មលើពិភពលោកត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសគោរពដែនកំណត់ ៣ម៉ែល និង ១០% នៅប្រទេស គោរពដែនកំណត់ ៤ម៉ែល។ បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋឆ្នេរ សមុទ្រទាមទាចម្ងាយ ១២ម៉ែល ធ្វើជាសមុទ្រដែនដី របស់ខ្លួន។

នៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិ ទទួលយកថារដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់មានសិទ្ធិលើសមុទ្រ ដែនដី ហើយរដ្ឋដែលមានឆ្នេរសមុទ្រភាគច្រើនបានកំណត់ ៣ ឬ ៤ ម៉ែល ធ្វើជាសមុទ្រដែនដីរបស់ ខ្លួន បញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងសមុទ្របែរជាមានភាពងាយស្រួល ឬមិនសូវសំខាន់។ បញ្ហាទាំង នោះរួមមាន៖ វិធីវាស់សមុទ្រដែនដី ការថែរក្សា ការពារតំបន់នេសាទ យុត្តាធិការគយ ពន្ធដារ អន្តោ ប្រវេសន៍ យុត្តាធិការលើ អព្យាក្រឹត និងសន្តិសុខនៅក្រៅសមុទ្រដែនដី និងស្ថានភាពធុកសមុទ្រ និង ច្រកសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រក៏ដូចគ្នានឹងសាខាផ្សេងៗទៀតនៃនីតិជាតិដែរ បានបន្តវិវត្តជាលំដាប់។

សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៣០

សង្គ្រាមលោកលើកទី១បានបំផ្លាញពិភពលោកសតវត្សរ៍ទី១៩ចំណោមអ្វីៗ ។ ក្នុងជាច្រើន ដែលបានកើតចេញពីវិនាសកម្មទាំងនោះគឺ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិ ។ ផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍ បង្កើតនីតិអន្តរជាតិ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិបានប្រមូលចងក្រងច្បាប់មួយចំនួន។ សន្និសីទមួយដែលសំខាន់ បំផុតគឺ សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានប្រារព្ធនៅ ទីក្រុង ឡាអេ ឆ្នាំ១៩៣០។ ក្នុងចំណោម បញ្ហាជាច្រើន ដែលត្រូវបាន លើកមកពិភាក្សាមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិសមុទ្រ។ ពួកគេបាន បញ្ចប់ដោយកំណត់សមុទ្រដែនដីទំហំ ៣ម៉ែល ជាកញ្ចប់តែមួយ ការទាមទាររបស់រដ្ឋមួយចំនួនលើ ការពង្រីក សមុទ្រដែនដី,ការយល់ព្រមទទួលយក គោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ យុត្តាធិការលើកិច្ចការគយសុខាភិបាល និងសន្តិសុខ សំណើឱ្យមាន តំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ ទំហំធំ និង គោលគំនិតអំពីមរតករួម។ សន្និសីទនេះ មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា ទាំងអស់នេះបានឡើយ ប៉ុន្តែ បានបំពេញមុខងារយ៉ាងសំខាន់ដោយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងនិយមន័យខ្លះៗ។ ការប្រឈម ធំៗនៅក្នុងឡាអេ រវាងរដ្ឋដែលនេសាទនៅទីឆ្ងាយៗដូចជា ជប៉ុន និង អង់គ្លេស ដែលចង់ឱ្យ មានស មុទ្រដែនដីទំហំតូច និង គ្មានតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខហើយរដ្ឋទាំង នោះចង់ឱ្យកងនាវានេសាទបរទេស ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីឆ្នេរ តាមដែលអាចធ្វើបាន។ នេះជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរលើការផ្តោតក្នុងនីតិសមុទ្រ ដែលវិវត្តពី ពាណិជ្ជកម្ម និង សន្តិសុខទៅជាធនធានក្នុងសមុទ្រ។

សេចក្តីប្រកាសទ្រូមែនឆ្នាំ១៩៤៥

ក្នុងអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៣០ និង ពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ទាំងមូលនីតិសមុទ្រ បានបន្តវិវត្តយឺតៗទោះជាមានការទាមទារយុត្តាធិការលើសមុទ្រហួសកំណត់ដោយប្រទេសមួយចំនួន តូច ដឹកនាំដោយសហភាព សូវៀតដែលនៅឆ្នាំ១៩២៧ បានទាមទារសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ១២ ម៉ែល